

1501676-34.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERIVALDO DA SILVA RIBEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JULIO CESAR DE ARAUJO e HERIVALDO DA SILVA RIBEIRO foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501676-34.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501676-34.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERIVALDO DA SILVA RIBEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JULIO CESAR DE ARAUJO e HERIVALDO DA SILVA RIBEIRO foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 20h00, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, Viela 07, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 112 porções de Maconha, 38 porções de Cocaína e 106 frascos de lança perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2020 (fls.70).

O acusado Herivaldo foi citado por edital e Júlio César não foi localizado (fls.171), sendo decretada a prisão preventiva de ambos (fls.125/126).

Ante a informação da prisão do acusado Herivaldo, foi citado pessoalmente (fls.172), sobrevivendo resposta escrita e designada audiência de instrução para essa data.

Em relação ao corrêu Júlio César foi determinada citação por edital e a Defensoria concordou com a produção antecipada de provas.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu Herivaldo, o que foi ratificado pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acolho o pedido Ministerial.

A ação deve ser julgada improcedente, já que as provas são bastantes frágeis para o decreto condenatório.

O réu negou os fatos e disse que não conhecia o corrêu Júlio. Alegou que apenas passava pela via pública, quando um usuário gritou "sujou polícia".

A versão não pode ser afastada.

Os policiais civis, sob o crivo do contraditório, detalharam que as drogas foram apreendidas na casa em que estava o documento do corrêu Júlio. Disseram que Herivaldo estava na via pública e teria gritado "sujou polícia", sendo preso em flagrante.

Não há assim qualquer elemento concreto de vínculo entre o Herivaldo e Julio o armazenamento de drogas, até porque foi Júlio quem se furtou da abordagem policial e até a presente data está foragido.

De rigor ressaltar que não se trata de colocar em dúvida a palavra dos policiais. Cediço, conforme pacífica jurisprudência que o testemunho de policiais tem valor como outro qualquer, posto que são agentes públicos e gozam de presunção de legitimidade de seus atos.

No caso em tela, a questão, para esta Magistrada que presidiu a audiência, limita-se à não comprovação, sem conjecturas, que a propriedade da droga apreendida pertencia ao acusado.

Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e o faço para absolver o réu RÉU HERIVALDO DA SILVA RIBEIRO, filho de Maria Ferreira Santos e Joao de Deus da Silva Ribeiro, RG nº. 71.174.335, da imputação do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Não há interesse recursal.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA